

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUAN HỆ PHỐI HỢP GIỮA BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG VÀ CÔNG AN CÁC TỈNH TÂY BẮC TRONG ĐẤU TRANH CHUYÊN ÁN TRÌNH SÁT ĐỐI VỚI TỘI PHẠM TÀNG TRỮ, VẬN CHUYỂN, MUA BÁN TRÁI PHÉP CHẤT MA TÚY HIỆN NAY

Trung tá **TRẦN VIỆT ĐỨC**

Giảng viên, Khoa Phòng chống Ma túy và Tội phạm/Học viện Biên phòng

Tóm tắt: Trong thế trận phòng, chống tội phạm ma túy tại Tây Bắc, sự phối hợp giữa Bộ đội Biên phòng và Công an không chỉ là nhiệm vụ chính trị, mà còn là yếu tố sống còn quyết định thắng bại của các chuyên án trình sát. Trước sự manh động và tinh vi của các đường dây tội phạm xuyên quốc gia, mọi sự đơn độc trong tác chiến đều dẫn đến nguy cơ bị bẻ gãy. Dù thời gian qua hai lực lượng đã đạt được những chiến công hiển hách; song, thực tiễn vẫn đặt ra những bài toán hóc búa về cơ chế chia sẻ thông tin mật và sự đồng bộ trong hiệp đồng tác chiến tại các địa bàn hiểm trở. Chính vì vậy, việc tìm kiếm những giải pháp đột phá nhằm tối ưu hóa mối quan hệ phối hợp này là yêu cầu cấp bách, không chỉ để nâng cao hiệu quả đấu tranh chuyên án, mà còn để xây dựng một “lá chắn thép” vững chắc, bảo vệ bình yên cho cương vực phía Tây Bắc của Tổ quốc.

Từ khóa: Quan hệ phối hợp; Bộ đội Biên phòng; Công an các tỉnh Tây Bắc; chuyên án trình sát; tội phạm tàng trữ; vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy.

Quan hệ phối hợp giữa Bộ đội Biên phòng và Công an các tỉnh Tây Bắc trong đấu tranh chuyên án trình sát đối với tội phạm tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy là quá trình hiệp đồng chặt chẽ, thống nhất dưới sự chỉ đạo tập trung. Mối quan hệ này được vận hành xuyên suốt từ khâu trao đổi thông tin, tài liệu đến việc huy động sức mạnh tổng hợp về lực lượng và phương tiện trong các giai đoạn xác lập, đấu tranh và kết thúc chuyên án. Mục tiêu cốt lõi là chủ động phát hiện, bóc gỡ các đường dây tội phạm nguy hiểm, đảm bảo tính kịp thời, chính xác và hiệu quả trong việc ngăn chặn, truy bắt đối tượng, góp phần giữ vững an ninh biên giới và trật tự, an toàn xã hội.

Trong suốt những năm qua, lực lượng Bộ đội Biên phòng các tỉnh Tây Bắc đã phát huy vai trò nòng cốt, thực hiện hiệu quả công tác phối hợp hiệp đồng với lực lượng Công an

nhân dân trong cuộc đấu tranh với tội phạm tàng trữ, vận chuyển và mua bán trái phép chất ma túy. Công tác phối hợp giữa Bộ đội Biên phòng và Công an đã không ngừng được củng cố, phát triển mạnh mẽ cả về chiều rộng lẫn chiều sâu; nội dung hiệp đồng không còn dừng lại ở mức độ bề nổi, mà đã đi vào thực chất, đa dạng hóa trên nhiều mặt công tác. Tuy nhiên, công tác phối hợp giữa lực lượng Công an và Bộ đội Biên phòng hiện nay vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu của tình hình thực tiễn, làm giảm đáng kể hiệu quả của các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm tại địa bàn.

Để góp phần để nâng cao hiệu quả quan hệ phối hợp giữa Bộ đội Biên phòng và công an các tỉnh Tây Bắc trong đấu tranh chuyên án trình sát đối với tội phạm tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy hiện nay, các cơ quan, đơn vị cần tập trung thực

hiện tốt một số giải pháp cụ thể sau:

Một là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cán bộ chỉ huy các cấp đối với công tác phối hợp.

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của chỉ huy các cấp là yêu cầu cấp thiết, đóng vai trò then chốt, quyết định đến thắng lợi của công tác phối hợp giữa Bộ đội Biên phòng và Công an các tỉnh Tây Bắc trong đấu tranh chuyên án trình sát đối với tội phạm tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy hiện nay.

Để làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, cần thực hiện tốt biện pháp cụ thể như sau:

Thứ nhất, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Bắc cần đưa nội dung phối hợp vào chương trình hành động nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của các đơn vị trực thuộc trong việc hợp tác với Công an các tỉnh Tây Bắc. Theo đó, chỉ huy các cấp phải quán triệt nghiêm túc chỉ đạo của cấp trên, chủ động triển khai các biện pháp cụ thể để tăng cường sự tin cậy. Việc thường xuyên trao đổi thông tin, hỗ trợ kịp thời về lực lượng và phương tiện là yếu tố then chốt để xây dựng đối sách hiệu quả, quyết tâm đấu tranh thắng lợi với tội phạm ma túy qua biên giới.

Thứ hai, tổ chức ký kết quy chế phối hợp song phương, hoàn thiện nội dung công tác phối hợp. Dựa trên cơ sở pháp lý hiện có, việc phối hợp đấu tranh chuyên án ma túy của Bộ đội Biên phòng các tỉnh Tây Bắc cần được cụ thể hóa bằng các quy chế song phương. Theo đó, các lực lượng cần duy trì cơ chế trao đổi thông tin về đối tượng nghi vấn, chia sẻ hồ sơ lưu trữ và hỗ trợ lẫn nhau về lực lượng, phương tiện kỹ thuật khi phá án.

Thứ ba, thường xuyên tổ chức sơ, tổng kết công tác phối hợp. Qua các Hội nghị sơ, tổng kết để chỉ ra những việc đã làm được, những việc còn tồn tại, nguyên nhân và giải pháp khắc phục. Đồng thời, đề ra kế hoạch phối hợp trong thời gian tới để công tác phối hợp có chiều sâu, đi vào nền nếp, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp.

Hai là, đổi mới nội dung, hình thức phối hợp.

Đây là giải pháp có vị trí quan trọng, có đổi mới nội dung, hình thức phối hợp mới phát huy hiệu quả quan hệ phối hợp, làm cho quan hệ phối hợp không bị đơn điệu, nhàm chán, cứng nhắc và phát huy tinh thần, thái độ, trách nhiệm của các bên tham gia phối hợp.

Thực tế cho thấy, sự phối hợp giữa Bộ đội Biên phòng các tỉnh Tây Bắc và lực lượng Công an đã nâng cao hiệu quả toàn diện quá trình đấu tranh chuyên án. Tuy nhiên, trước sự biến đổi phức tạp của tội phạm và năng lực khác nhau giữa các đơn vị, không nên áp dụng rập khuôn phương thức phối hợp trên toàn tuyến. Thay vào đó, việc đổi mới, linh hoạt lựa chọn nội dung và hình thức hợp tác phù hợp với đặc thù từng địa bàn, từng thời điểm là yêu cầu trọng tâm. Cụ thể, mỗi lực lượng cần tập trung vào các nội dung phối hợp sau:

Các bên liên quan cần chú trọng thiết lập một kênh thông tin nghiệp vụ chuyên sâu, tập trung vào việc làm rõ nhân thân, lai lịch, các mối quan hệ xã hội cũng như phương thức, thủ đoạn hoạt động ngày càng tinh vi của các đối tượng. Để đảm bảo tính thời sự và hiệu quả chiến đấu, cơ chế này cần được vận hành một cách linh hoạt và thông suốt; cho phép lực lượng trình sát từ cấp tỉnh đến các đồn biên phòng, công an xã được quyền trực tiếp trao đổi thông tin và báo cáo kịp thời lên chỉ huy các cấp; từ đó, đưa ra những quyết sách chính xác trong thời gian ngắn nhất.

Song song với việc trao đổi thông tin, các đơn vị cần đẩy mạnh hiệp đồng tác chiến trong công tác điều tra cơ bản, rà soát đối tượng trọng điểm và kiểm soát chặt chẽ các tuyến, địa bàn biên giới xung yếu. Một trong những giải pháp then chốt là xây dựng cơ chế chia sẻ chung về hồ sơ nghiệp vụ, tài liệu trình sát và mạng lưới bí mật; việc khai thác nguồn tin từ nhiều phía sẽ giúp công tác xác minh thông tin tội phạm đảm bảo được tính chính xác, khách quan và toàn diện. Đặc biệt, trong

giai đoạn triển khai chuyên án, các lực lượng phải thể hiện tinh thần quyết tâm cao thông qua việc huy động tổng lực nhân lực, phương tiện kỹ thuật hiện đại và áp dụng các đối sách nghiệp vụ sắc bén. Sự phối hợp chặt chẽ này nhằm tạo ra sức mạnh áp đảo, buộc đối tượng phải bộc lộ sơ hở; từ đó, tạo thời cơ thuận lợi để tổ chức đánh bắt, thu, giữ tang vật thành công và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lực lượng tham gia nhiệm vụ.

Ba là, nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ cho lực lượng trực tiếp tham gia phối hợp.

Năng lực công tác chuyên môn của lực lượng trực tiếp tham gia phối hợp có vị trí quan trọng, quyết định đến sự thành hay bại trong phối hợp đấu tranh chuyên án trình sát đối với tội phạm tàng trữ, vận chuyển, mua, bán trái phép chất ma túy. Vì vậy, phải nâng cao năng lực công tác chuyên môn cho cán bộ trình sát trực tiếp tham gia phối hợp đánh án.

Nội dung nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ trực tiếp phối hợp đánh án bao gồm: Bản lĩnh chính trị, kiến thức nghiệp vụ, pháp luật, khả năng làm việc nhóm, khả năng giữ bí mật và phối hợp trong điều tra, khám phá, truy bắt tội phạm tàng trữ, vận chuyển, mua, bán trái phép chất ma túy.

Tập trung xây dựng các chương trình tập huấn chuyên sâu về điều tra cơ bản, quản lý địa bàn và xây dựng mạng lưới cộng tác viên bí mật. Trong đó, chú trọng giám sát chặt chẽ các đối tượng trọng điểm, như: Đối tượng có tiền án, tiền sự, nghiện ma túy, có tính chất côn đồ hoặc cầm đầu các đường dây tội phạm có vũ khí.

Song song với việc nâng cao kỹ, chiến thuật, võ thuật và kỹ năng sử dụng vũ khí, lực lượng chuyên trách được trang bị thêm kiến thức y tế sơ cứu cơ bản và tiếng dân tộc (Mông, Thái, Lào) để phục vụ đấu tranh chuyên án. Đặc biệt, công tác bồi dưỡng cần ưu tiên rèn luyện bản lĩnh, khả năng xử lý tình huống linh hoạt cho người chỉ huy và trình sát;

nhất là, trong các tình huống vây bắt, dẫn giải đối tượng có vũ khí tại địa bàn biên giới nhằm đảm bảo thể chủ động và an toàn tuyệt đối về lực lượng, phương tiện.

Trước khi phá án, trình sát phải tập huấn kỹ lưỡng và điều tra chi tiết về đối tượng, như: Từ lý lịch, các mối quan hệ, đặc điểm thể chất đến chủng loại vũ khí và sơ đồ địa hình (nhà ở, hầm trú ẩn, đường thoát). Kế hoạch bắt giữ phải đảm bảo yếu tố bí mật, bất ngờ; tại các địa bàn phức tạp, cần huy động lực lượng áp đảo và trang bị đầy đủ công cụ hỗ trợ. Trước khi triển khai chuyên án, cán bộ trình sát phải được tập huấn kỹ lưỡng, dự báo các tình huống phát sinh và luyện tập thuần thục phương án phối hợp hiệp đồng quân, binh chủng.

Tài liệu tham khảo:

1. Chính phủ, *Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 05-9-2019 về Phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng*, Hà Nội, 2019.

2. Học viện Biên phòng, *Giáo trình Nghiệp vụ trình sát Biên phòng (tập 2)*, Nxb QĐND, Hà Nội, 2021.

3. Học viện Cảnh sát nhân dân, *Giáo trình Nghiệp vụ trình sát phòng, chống tội phạm về ma túy*, Nxb CAND, Hà Nội, 2019.

4. Nguyễn Đăng Quang, *Quan hệ phối hợp giữa các lực lượng trong đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy ở Việt Nam*, Nxb CAND, Hà Nội, 2015.

5. Nguyễn Văn Công, *Phối hợp giữa Bộ đội Biên phòng và Công an trong đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy trên địa bàn các tỉnh biên giới Việt Nam - Lào*, Luận án Tiến sĩ Luật học, Học viện Biên phòng, Hà Nội, 2022.

6. Quốc hội, *Luật Biên phòng Việt Nam (Luật số 66/2020/QH14)*, Hà Nội, 2020.

7. Quốc hội, *Luật Phòng, chống ma túy (Luật số 73/2021/QH14)*, Hà Nội, 2021 ■